



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/375/2021
מס' בקשה: 5/677/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

המבקשים: 1. אייל דנה
בן גוריון 1, תל אביב יפו

2. רפפורט אסף
פינסקר 56, תל אביב יפו

נגד

המשיב: נחום אלון
בן גוריון 1, תל אביב

פסק דין

1. בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, לכוף המשיב בקנס או במאסר, לקיים פסק הדין שניתן ביום 11.2.2021 בתביעה שמספרה 5/772/2020, לעניין בחירת נציגות חדשה לבית המשותף והעברת מלוא ספרי נציגות הבית המשותף שברשותו לנציגות שנבחרה.
2. לאחר דיון שהתקיים בבקשה, הוסיף המשיב ועתר בבקשה בכתב לפסלות המפקחת על רישום מקרקעין מלישב בדין.

העובדות וההליכים

3. עניינה של התובענה בבית משותף ברחוב בן גוריון 1 בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 17 בגוש 6902 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 4 קומות וכולל 16 דירות.
4. הצדדים לתובענה הם בעלים של דירות בבית המשותף. המבקשת 1, דנה אייל, היא בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 10.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/375/2021
מס' בקשה: 5/677/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- המבקש 2, אסף רפפורט, הוא בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 7 (יקראו להלן יחדיו - "המבקשים"). המשיב, אלון נחום, הוא בעלים של שתי דירות בבית המשותף, הרשומות בפנקס הבתים המשותפים תתי חלקות 6 ו-16 (להלן - "המשיב"). ביחס לדירות שבבעלות המשיב, רשומות לטובת אחיו של התובע, אברהם נחום, הערות אזהרה לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), וכן בבעלותו שתי דירות נוספות בבית המשותף, הרשומות בפנקס הבתים המשותפים תתי חלקות 12 ו-15.
5. אין חולק, כי המשיב שימש לבדו במשך מספר שנים ועד ליום 3.8.2020 נציגות הבית המשותף.
6. ביום 29.9.2020 הגישה נציגות הבית המשותף, באמצעות המשיב, תביעה נגד המבקשת 1 ובעלים של דירה נוספת בבית המשותף לשלם חלקן בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף. ביחס למבקש 2 הוסיפה התובעת ועתרה להורות ביטול תוצאות האסיפה הכללית שכונסה על ידו ביום 3.8.2020, לפיה נבחרה נציגות חדשה לבית המשותף שחבריה הם המבקשת 1 ואופיר הדרי (תביעה שמספרה 5/772/2020).
7. במסגרת בירור התביעה, התבהר כי בין הצדדים התגלעה מחלוקת בעניין בחירת נציגות לבית המשותף. בעוד המבקשים טענו כי ביום 3.8.2020 התכנסה אסיפה כללית של בעלי הדירות, אשר בחרה נציגות חדשה לבית המשותף, טען המשיב כי האסיפה הכללית כונסה שלא כדין ומתוך כך ההחלטות שהתקבלו במסגרתה נעדרות תוקף מחייב.
8. ביום 11.2.2021 התקיים לפניי דיון בתביעה.
- בהסכמת הצדדים במעמד הדיון, ניתן פסק דין, במסגרתו הורתי מועד לכינוס האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, אשר על סדר יומה מינוי נציגות לבית המשותף. לנוכח המחלוקת שהתגלעה בין הצדדים, הוספתי והורתי בפסק הדין הוראות באשר למקום התכנסות האסיפה הכללית, אופן ניהולה, אופן מסירת ההודעה על כינוסה ותכנה, המניין החוקי בה ועריכת פרוטוקול. עוד בהתאם לפסק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/375/2021
 מס' בקשה: 5/677/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדין - משניטשה בין הצדדים מחלוקת לעניין זיהוי בא כוחו של בעל דירה בבית המשותף לייצגו באסיפה הכללית בהתאם להוראת סעיף 14 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין - יגישו הצדדים 'כתב מינוי חתום' להכרעת המפקח על רישום מקרקעין בעניין כשרות מסמך זה לעניין ייצוג בעל דירה באסיפה הכללית. בנוסף, נקבע בפסק הדין כי החלטות שתתקבלנה על ידי האסיפה הכללית תחייבנה את כל בעלי הדירות בבית המשותף, וכי בכלל זאת, "נציגות הבית המשותף הנבחרת תשמש ממועד זה ואילך נציגות הבית המשותף". עוד בהתאם לפסק הדין, ספרי נציגות הבית המשותף ומלוא המסמכים המצויים בידי המשיב יועברו במלואם לנציגות הבית המשותף הנבחרת, וחיוכים כספיים ככל שעומדים למי מבעלי הדירות בגין חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, ישולמו לנציגות הבית המשותף הנבחרת. בתוך כך, הורתי כי עד לכינוס האסיפה הכללית ולבחירת נציגות לבית המשותף, יעשה כן המשיב, מבלי שיש בידו קול הכרעה כאמור בסעיף 13(ג) לתקנון המצוי (להלן - "פסק הדין").

9. בהתאם לפסק הדין ולבקשות הצדדים, ניתנה על ידי ביום 17.3.2021 החלטה, המהווה פסק דין משלים לעניין כשרות ייפוי הכוח שבידי הצדדים לשמש 'כתב מינוי חתום' לעניין ייצוג בעלי דירות בבית המשותף באסיפה הכללית (להלן - "פסק הדין המשלים").

10. פסק הדין ופסק הדין המשלים הפכו סופיים וחלוטים, משלא הוגש עליהם ערעור על ידי מי מהצדדים.

11. בהתאם לפסק הדין, התקיימה ביום 18.3.2021 אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף.

12. בהחלטה מיום 24.3.2021 דחיתי בקשת המבקשים לאכיפת פסק הדין לעניין מסירת ספרי נציגות הבית המשותף לנציגות הבית המשותף החדשה שנבחרה. זאת, משמצאתי כי הבקשה אינה באה בגדרי הוראות הדין המתירות לבית המשפט להידרש שוב לפסק דינו לאחר שקם מכסאו. בתוך כך, הורתי כי אין בהחלטה כדי לגרוע הזכות העומדת למבקשים, שאינם מיוצגים, לפעול לאכיפת פסק הדין,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/375/2021
מס' בקשה: 5/677/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- לרבות באמצעות הגשת בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט לטריבונל שיפוטי זה.
13. ביום 8.4.2021 הגישו המבקשים התובענה דנן, לכוף המשיב בקנס או במאסר, לקיים פסק הדין.
14. בהחלטה מיום 11.4.2021 הורתי מועד להגשת תגובת המשיב לבקשה וכן מועד דיון בבקשה.
15. בתגובה לבקשה עתר המשיב לדחייתה, משלדידו קיים פסק הדין במלואו.
16. בהחלטה מיום 4.5.2021 נעתרתי לבקשת המשיב להקלטת הדיון על ידי חברת הקלטה חיצונית, בהתאם להוראת סעיף 68ב לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן - "חוק בתי המשפט").
17. ביום 5.5.2021 התקיים לפניי דיון בתובענה במעמד הצדדים. תמליל ההקלטה הוגש לתיק המפקחת על רישום מקרקעין ביום 25.5.2021 ובהסכמת הצדדים משמש פרוטוקול הדיון.
18. ביום 19.5.2021 עתר המשיב בבקשה לפסלותי מלישב בדיון.
19. בהתאם להחלטה מיום 23.5.2021, הגישו המבקשים תגובה לבקשה זו.
20. בהתאם להוראת סעיף 77א לחוק בתי המשפט, הנני להידרש תחילה לטענת הפסלות, קודם מתן פסק הדין בהליך העיקרי.

בקשת הפסלות

21. לטענת המשיב, התנהלות המפקחת על רישום מקרקעין בבקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט מקימה חשש ממשי למשוא פנים, משדעתה "ננעלה", כך שניתן לראות בהליך כולו "משחק מכור", כך לשון הבקשה. בנמקו הטעמים שבבסיס הבקשה, טען המשיב למשוא פנים הן בהחלטה שניתנה ביום 24.3.2021 במסגרת ניתן למבקשים "ייעוץ משפטי" בדבר האפשרות להגיש התובענה דנן, הן בהתנהלות המפקחת במעמד הדיון בהפנותה שאלות למשיב, אשר כלשונו "ירדה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/375/2021
מס' בקשה: 5/677/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לזירת ההתגוששות". זאת, כנתמך אף בפסק הדין, לפיו ספרי נציגות הבית המשותף ומלוא המסמכים המצויים בידי המשיב יועברו במלואם לנציגות הבית המשותף הנבחרת, ללמדנו כי "המפקחת גמלה בליבה שהתובע [המשיב] לא יכהן בנציגות הוועד". עוד עתר המשיב לקבלת הבקשה, משאיפשרה המפקחת על רישום מקרקעין למבקש 2 "לבצע עבירות חמורות של בידוי ראיות, הסתרת מסמכים והטעיית בית המשפט". המבקש הוסיף וטען לתחושת "זלזול ועוינות מצד המפקחת" משלא קראה בעיון טענותיו "בפרט כאשר מדובר בהליך מהקשים ביותר שיש לו היבטים פליליים, השלכות של מעצר וקנסות כבדים וכתם לכל החיים", כך לשון הבקשה. עוד הלין המשיב על פסק הדין המשלים, בבחינת טעם נוסף לפסלות המפקחת על רישום מקרקעין מלישב בדין, משנטען כי אין לראות בייפויי הכוח שהגישו המבקשים 'כתב מינוי חתום' כהגדרתו בסעיף 14 לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין, לייצג בעלי דירות בבית המשותף באסיפה הכללית.

22. המבקשים התנגדו לבקשה, אשר הוגשה לטענתם בהעדר כל בסיס משפטי וענייני ממשי לפסלות שופט. לדידם, הבקשה כולה נשענת על אדני מרמה ושקר, העולים כדי ביזוי מערכת המשפט כולה. תכלית הבקשה, כמו גם התנהלות המשיב, לעכב בכל דרך חילופי נציגות הבית המשותף בהתאם להחלטת האסיפה הכללית שהתקבלה כדין. עוד כנטען, אין די בחששו הסובייקטיבי של המשיב למשוא פנים, המוכחש, כמו גם במעורבות השופט בהליך שתכליתה הכרעה יעילה בסכסוך, כדי להקים עילת פסלות. יש לדחות ניסיון המשיב "להטיל דופי אישי חסר בסיס במפקחת הבכירה, במטרה להמשיך ולהתיש המבקשים", כמו גם ניסיונו להטיל מורא על שופטים עד כדי סיכול ההליך השיפוטי התקין, העולה כדי ניצול לרעה של זכות הגישה לערכאות. לפיכך, ומשהזכות לשבת בדין היא גם החובה לעשות כן, עתרו המבקשים לדחיית הבקשה.

23. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין בקשת הפסלות להידחות. אביא טעמי למסקנה זו.

24. הוראת תקנה 173(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 מורנו כי "בקשה לפסלות שופט לפי סעיף 77א לחוק תוגש בכתב או אם הועלתה במהלך הדיון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/375/2021
מס' בקשה: 5/677/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תישמע בעל פה, מיד לאחר שנודע לבעל הדין על עילת הפסלות ולפני כל טענה אחרת". בענייננו, סומך המשיב בקשת הפסלות, בין היתר, על קביעות בפסק הדין, בפסק הדין המשלים ובהחלטה הדוחה בקשה לאכיפת פסק הדין, אשר ניתנו כולם עובר להגשת הבקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט. חרף האמור, לא עתר המשיב בבקשת פסלות עם הגשת תגובתו לבקשה ואף לא בדיון שהתקיים לבירורה, בסופו הורתי כי פסק הדין ישלח לצדדים בדואר. בקשת הפסלות הוגשה בכתב טרם מתן פסק הדין בהליך העיקרי.

25. בנסיבות אלה, משטעמי הפסלות נסמכים אף על אירועים שקדמו לדיון, הידועים למשיב, סבורני כי השיהוי הניכר בהעלאת טענת הפסלות מצדיק, כשלעצמו, דחיית הבקשה על הסף (ראו גם: ע"א 4571/21 אילוז נ' י.א מרכז מזון כפר תבור בע"מ, פסקה 8 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (11.7.2021); ע"א 1192/21 פלוני נ' פלונית, פסקה 11 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (5.5.2021); ע"א 2474/20 אשר נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ, פסקה 7 לפסק הדין, "פורסם ב"נבו" (3.6.2020) (להלן - עניין אשר)).

26. מבלי לגרוע מן האמור, אוסיף כי דין הבקשה להידחות אף לגופם של דברים.

27. בהתייחס לטענות המשיב כנגד חיובים והוראות שנקבעו בפסק הדין ובפסק הדין המשלים המבססות בקשת הפסלות - הן לעניין העברת מלוא ספרי הנציגות שברשות המשיב לנציגות הבית המשותף הנבחרת באסיפה הכללית, הן לעניין אישור יפויי כוח שהגישו הצדדים לשמש 'כתב מינוי חתום' לייצג בעלי דירות בבית המשותף באסיפה הכללית - מקומן בהליכי ערעור אשר רשאי היה המשיב לנקוט כפי הזכות העומדת לו על פי דין. משלא עשה כן, אינו יכול להישמע בטענות אלה בגדרי בקשת פסלות שופט (ראו גם: ע"א 53/21 פלוני נ' פלוני, פסקה 9 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (19.1.2021); ע"א 2994/20 פלוני נ' פלונית, פסקה 8 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (11.6.2020); ע"א 3123/08 גולדשמידט נ' פרוהמן, פסקה 9 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (24.7.2008)).

28. בהתייחס לטענות המשיב בדבר התעלמות המפקחת על רישום מקרקעין מטענותיו בדבר פעולת המבקשים בחוסר תום לב, תוך זיוף מסמכים והטעיית בית המשפט,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/375/2021
מס' בקשה: 5/677/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המבססות בקשת הפסלות, אף מקומן של אלה בהליך ערעור. זאת, אך לאחר שתבוא הכרעת המפקחת על רישום מקרקעין בתובענה לגופה, הכרעה אשר טרם ניתנה משקדמה לה בקשת הפסלות.

29. אשר לטענות בדבר חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט, כנטען בשל נקיטת עמדה נחרצת לטובת המבקשים ושאלות שהפנתה המפקחת על רישום מקרקעין למשיב במהלך הדיון, ללמד כי דעתה ננעלה, הנני לדחות. סעיף 77א לחוק בתי המשפט, המסדיר עילות פסלות שופט, מורנו כי "שופט לא ישב בדין אם מצא, מיזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט". הלכה פסוקה היא, כי כדי שתתקבל בקשת פסלות יש להוכיח חשש ממשי אובייקטיבי למשוא פנים, משהוטעם כי "בהעדרו של חשש ממשי למשוא פנים, פסילת שופט מלשבת בדין היא צעד מרחיק לכת הפוגע בתקינות ההליכים השיפוטיים, ועלול להאריך את הטיפול בהם שלא לצורך" (ע"א 4675/17 פלוני נ' אס. ג'י. אס. חברה לבניין בע"מ, פסקה 9 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (6.7.2017); ע"א 1515/15 יהודה נ' חוגי, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (12.3.2015)). יתרה מזאת, בהתאם להלכה הפסוקה, "מעורבות של בית המשפט בהליך במטרה לרדת לחקר האמת ולהכריע ביעילות בעניין המובא לפניו אינה סותרת את דרישת האובייקטיביות השיפוטית ואינה מקימה, כשלעצמה, עילה לפסילת מותב" (עניין אשר, שם; ע"א 4483/21 עמישב שירותים בע"מ נ' מדינת ישראל משרד האוצר, פסקה 11 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (12.8.2021); ע"א 5406/20 מי. שחם נדל"ן נ' ברשן, פסקה 23 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (26.11.2020); ע"א 5609/20 סיסו נ' עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ, פסקאות 11-12 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (8.10.2020); ע"א 4911/08 תוהמי נ' גרוץ, פסקאות 6-8 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (12.10.2008)). בכלל זאת, מעורבות בית המשפט על דרך של שאילת שאלות ללבן ולהבהיר סוגיות מושא המחלוקת שלפניו.

30. כך בענייננו, משאין בשאלות שהופנו לצדדים על ידי מותב זה בדיון שהתקיים לבירור הבקשה, לצורך הבהרת עניינים הקשורים במחלוקת שבין הצדדים, כדי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/375/2021
מס' בקשה: 5/677/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ללמד על פגם באובייקטיביות השיפוטית או על כך שדעת המותב ננעלה. למותר לציין, כי טענות המשיב נטענו בהקשר זה באופן כוללני, ללא הפניה לשאלה ספציפית אשר ממנה למד המשיב משוא פנים המפקחת על רישום מקרקעין בניהול ההליך, ואף בטעם זה יש כדי לדחות הבקשה.

31. לנוכח האמור לעיל, הנני לדחות בקשת הפסלות הן על הסף הן לגופה.
32. משדחיתי בקשת הפסלות, אפנה לדיון ולהכרעה בבקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט.

הבקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט

33. השאלה הדרושה הכרעה בגדרה של בקשה זו, האם הפר המשיב החיוב הקבוע בפסקה 7 לפסק הדין, משלא פעל בהתאם להחלטת האסיפה הכללית לעניין בחירת נציגות חדשה לבית המשותף ומשלא מסר בידה מלוא ספרי נציגות הבית המשותף המצויים ברשותו.

34. לשם הנוחות, אביא הוראת פסקה 7 לפסק הדין כלשונה:

"החלטות שתתקבלנה על ידי האסיפה הכללית תחייבנה את כל בעלי הדירות בבית המשותף. בתוך כך, נציגות הבית המשותף הנבחרת תשמש ממועד זה ואילך נציגות הבית המשותף. ספרי נציגות הבית המשותף ומלוא המסמכים המצויים בידי התובע [המשיב] יועברו במלואם לנציגות הבית הנבחרת".

35. אין חולק, כי בהתאם לפסק הדין התקיימה ביום 18.3.2021 אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף.
36. באסיפה זו נכחו המבקשים, המשיב, אחיו (בעלים של שתי דירות בבית המשותף), וכן בעלים של דירה נוספת, בעצמם. בפסק הדין המשלים אושרו, כאמור, כל יפויי הכוח שמסרו בעלי דירות בבית המשותף לצדדים. בהתאם, נכחו באסיפה הכללית - בין בעצמם בין מכוח יפויי כוח ('כתב מינוי חתום') - כל 16 בעלי הדירות בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/375/2021
מס' בקשה: 5/677/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. לטענת המבקשים, לנציגות הבית המשותף נבחרו שניים: המבקשת 1 ואופיר הדרי, ברוב של 9 קולות. זאת, כנתמך בפרוטוקול האסיפה הכללית שנערך במעמד האסיפה, אשר צורף לבקשה. המשיב ואחיו סירבו לחתום על הפרוטוקול. משנוכחו בתוצאות האסיפה ובניגוד לפסק הדין, סירב המשיב להעביר את ספרי נציגות הבית המשותף שברשותו לנציגות הבית המשותף שנבחרה. בתוך כך, כנטען, שלח המשיב ביום המחרת (19.3.2021) הודעת דואר אלקטרוני לכל בעלי הדירות בבית המשותף, הכולל פרוטוקול מזויף, לפיו נבחרו לנציגות הבית המשותף ארבעה: המבקשת 1, אופיר הדרי, אברהם נחום והמשיב, אשר נבחר לשמש גזבר הבית המשותף. חרף פניות המבקשים למשיב להעביר תיק נציגות הבית המשותף במלואו לידי נציגות הבית המשותף הנבחרת, לרבות פנקסי ההכנסות וההוצאות וקופת הבית המשותף, סירב המשיב לעשות כן.

38. בתגובה לבקשה, טען המשיב כי המבקש 2 הוא שצירף לבקשה פרוטוקול מזויף, משבמעמד האסיפה הכללית נבחרו ארבעה לשמש חברי נציגות הבית המשותף. זאת, בהעדר הרשאה למבקש 2, מכוח ייפוי הכוח שברשותו, להתנגד להצעת המשיב ואחיו להצטרף חברים נוספים בנציגות הנבחרת. משכך, יש לראות הבקשה "פגיעה בסדרי השלטון והמשפט, שיבוש עשיית משפט תוך ניסיון נואש של מר רפפורט [המבקש 2] לבצע מקצה שיפורים לתוצאות הבחירות לנציגות הבית המשותף שקוימו ביום 18.3.21 בהתאם לפסק הדין מיום 11.2.21", כך לשון התגובה. עוד כנטען, קיים המשיב פסק הדין, לרבות בהזמינו חברי הנציגות הנוספים (המבקשת 1 ואופיר הדרי) להיפגש עמו על מנת לתאם מועד "לשיתוף המסמכים וחתימה בבנק". משלא עשו כן ומשהעביר להם המשיב "בצורה דיגטלית" כלל המסמכים שניתן להעביר בצורה זו, יש לדחות הבקשה.

39. אין חולק כי במעמד האסיפה הכללית של בעלי הדירות היו בידי המבקשים, אשר נכחו בעצמם באסיפה, ייפוי כוח ('כתב מינוי חתום') של בעליהם של 7 דירות בבית המשותף, כפי שאושרו על ידי פסק הדין המשלים (שימוש בייפוי כוח של בעל דירה נוסף, גיא גורן, התייטר, משנכח באסיפה בעצמו). עיון בכל ייפוי הכוח העלה, כי בהתאם להם ייפו בעלי דירות אלה את המבקש, כדלקמן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/375/2021
מס' בקשה: 5/677/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"לייצג אותי ולהצביע בשמי בנושאים הבאים: להצביע
באסיפת הדיירים שתתקיים ב-18.03.21 לדנה אייל
ואופיר הדרי, לנציגות ועד הבית של הבניין ברחוב בן
גוריון 1 בתל אביב".

40. בנסיבות אלה, הנני לקבל טענת המבקשים כי בהתאם להצבעתם ולייפויי הכוח, 9 מתוך 16 בעלי דירות בבית המשותף בחרו במבקשת 1 ובאופיר הדרי לשמש נציגות הבית המשותף. זאת, אף מבלי להידרש לטענות ההדדיות בדבר זיוף הפרוטוקולים שצורפו לבקשה ולתגובה לעניין החלטת האסיפה בדבר הרכב נציגות הבית המשותף הנבחרת.

41. בתוך כך, הנני לדחות טענת המשיב כי לא היה בידי המבקש 2, מכוח ייפויי הכוח המאושרים, כדי לדחות מועמדות המשיב ואחיו להצטרף חברים נוספים בנציגות הבית המשותף. בהקשר זה, אין חולק כי המבקשים ומר גורן, אשר נכחו באסיפה, התנגדו לבחירת המשיב ואחיו חברי נציגות הבית המשותף (פרוטוקול הדיון מיום 5.5.2021, עמוד 11 שורות 10-16). סבורני כי בהתאם לייפויי הכוח, הוסמך המבקש 2 לבחור נציגות הבית המשותף שחבריה הם המבקשת 1 ואופיר הדרי בלבד. בהלימה, מכוח ייפויי הכוח הוסמך המבקש 2 להתנגד לכל הרכב אחר של נציגות הבית המשותף, לרבות כפי הצעת המשיב ואחיו להימנות הם עם חברי הנציגות הנבחרת (שם, עמוד 15 שורות 6-9). כך, כפי שפעל המבקש 2, בערבו של יום, במעמד ההצבעה על בחירת נציגות הבית המשותף באסיפה הכללית (שם, עמוד 41 שורות 10-12 ועמוד 43 שורות 9-14).

42. אוסיף, למעלה מן הצורך, כי לא מצאתי לבכר פרוטוקול האסיפה שצירף המשיב לתגובתו לבקשה, לפיה נבחרו ארבעה לשמש חברי נציגות הבית המשותף. זאת, משאין חולק כי הפרוטוקול בסעיף 'ההחלטה' נחתם על ידי המשיב בלבד, בניגוד להוראות פסק הדין לפיהן האסיפה הכללית תנוהל על ידי המבקש 2 והמשיב, ובשים לב כי המבקש 2 חתם שמו תחת סעיף 'הנוכחים' בפרוטוקול. עוד אין חולק כי המשיב ערך פרוטוקול זה לבדו, למצער סעיף 'ההחלטה' בפרוטוקול, והמציאו בעצמו לכל בעלי הדירות בדואר אלקטרוני (בנפרד), שלא בזמן אמת, אלא ביום המחרת לכינוס האסיפה הכללית (שם, עמוד 23 שורה 4 עד עמוד 24 שורה 2). אף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/375/2021
מס' בקשה: 5/677/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- זאת ללמדנו, כי האמור בפרוטוקול זה אינו משקף תיעוד אותנטי, למצער, של ההחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית בעניין בחירת נציגות הבית המשותף.
43. לנוכח האמור לעיל, באתי לכלל מסקנה כי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף מיום 18.3.2021 בחרה נציגות בית משותף שחבריה הם המבקשת 1 ואופיר הדרי בלבד.
44. כפועל יוצא, הנני להורות כי המשיב הפר החיוב הקבוע בפסק הדין, משלא פעל בהתאם להחלטת האסיפה הכללית לעניין בחירת נציגות הבית המשותף ומסירת כל ספרי נציגות הבית המשותף לידה.
45. בנסיבות העניין, הנני ליתן בידי המשיב ארכה לקיום החיוב מושא פסק הדין כך שימסור בידי נציגות הבית המשותף מלוא ספרי נציגות הבית המשותף המצויים ברשותו (מקור) עד ליום 5.1.2022. אין באמור כדי לגרוע החובה המוטלת על המשיב לבצע כל הפעולות הדרושות בקשר עם חילופי גברי נציגות הבית המשותף, כמתחייב על פי דין, לרבות לעניין שינוי מורשי חתימה בחשבון הבנק שבו מנוהלת קופת הבית המשותף.
46. ככל שהמשיב לא ימציא למבקשת 1 מלוא ספרי נציגות הבית המשותף במועד דלעיל, כפי החיוב בפסק הדין, יוטל על המשיב קנס יומי בסך של 150 ש"ח. גביית הקנס תיעשה על ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ברשות האכיפה והגביה.
47. המבקשים ימסרו הודעה בכתב ללשכת המפקחת על רישום מקרקעין האם המשיב קיים החיוב מושא פסק הדין, אם לאו, כאמור בפסק דין זה, עד ליום 6.1.2022.
48. התיק יובא לעיוני עם קבלת הודעת המבקשים או בחלוף המועד לעשות כן, לפי המוקדם, ככל הנדרש לצורך הפעלת הקנס כאמור בפסקה 46 לעיל.
49. אשר לפסיקת הוצאות משפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בהלכה הפסוקה ובתקנות סדר הדין האזרחי החדשות, וביישמי אלה בנסיבות דנן שעיקרן קבלת הבקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט ודחיית בקשת המשיב לפסלות שופט, הנני להורות חיוב המשיב לשלם למבקשים הוצאות משפט, בסך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/375/2021
מס' בקשה: 5/677/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של 3,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ"ג טבת תשפ"ב, 27 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו